

1517717-14.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. Tendo-se em conta que a pretensão deduzida no recurso especial prescinde de revolvimento fático probatório, o agravo merece ser conhecido, em ordem a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517717-14.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517717-14.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198931/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 19200582 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 5855/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2198931 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTER BATISTA CARNEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Vistos.

VALTER BATISTA CARNEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado porque teria:

FATO 1) se associado a outros indivíduos até então não identificados, de forma reiterada ou não, para praticar crime de tráfico de drogas, em data incerta, mas anterior a 22 de julho de 2021, na Rua Alfonso Santi, nº ***, bairro do Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo [art. 35 da Lei nº 11.343/2006]; FATO 2) mantido em depósito e guardado, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, 13 tabletes, 17 tijolos e 3.416 invólucros plásticos e papelotes, contendo, aproximadamente, 57,225Kg (cinquenta e sete quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas) de Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha"; 1.878 microtubos plásticos contendo, aproximadamente, 668,4g (seiscentos e sessenta e oito gramas e quatro decigramas) de cocaína, e 4,8g de LSD, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] e;

FATO 3) possuído e mantido sob a sua guarda, 01 (uma) espingarda calibre '.12', de uso restrito, sem numeração e 34 (trinta e quatro) munições de mesmo calibre, devidamente apreendidas, arma de fogo e munições de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003].

A denúncia foi recebida às fls. 111/112. Citado (fl. 178), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 258/261), mantido o processamento do feito pela ausência das hipóteses previstas no art. 397 do CPP (fl. 262).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 14/10/2021, procedeu-se à oitiva da testemunha Carlos José da Silva (fls. 252 e 253).

Na audiência de 09/12/2021, persistindo a ausência da testemunha Myke Ramos Ruas Silva, o Ministério Público desistiu do seu depoimento, o que foi homologado (fl. 272). Na solenidade, procedeu-se ao interrogatório do acusado (fl. 271).

Anoto a localização dos principais documentos:

- Auto de prisão em flagrante: fls. 05/06;
- Boletim de ocorrência: fls. 08/14;
- Interrogatório na fase extrajudicial: fl. 19;
- Folha de Antecedentes: fls. 107/108;
- Certidão de feitos criminais: fls. 54/55;
- Representação processual: fl. 250;
- Auto de exibição e apreensão: fls. 21/24;
- Laudo de constatação (drogas): fls. 43/47, 48/52 (cópia) e 222/226 (cópia);
- Laudo definitivo (drogas): fls. 219/221 e 222/226;
- Laudo pericial do imóvel: fls. 153/167 e 227/241 (cópia);
- Laudo pericial em petrechos e objetos apreendidos: fls. 126/152 e 192/218 (cópias);
- Laudo pericial (arma de fogo e munições): fls. 242/247;
- BOPM: fls. 301/309.

Os autos vieram à conclusão para apreciação dos pedidos formulados pela i. Defesa do acusado por ocasião da audiência de 09/12/2021 (fls. 258/261 e 272).

Esta é, em linhas gerais, o relatório da decisão de fls. 279/282, por meio da qual foram apreciados os pedidos formulados pela i. Defesa.

Em 26/01/2022, procedeu-se, enfim, à oitiva da testemunha Myke Ramos Ruas Silva, interrogando-se na sequência o acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal.

A i. Defesa, em memoriais, aguarda a improcedência por insuficiência probatória e reconhecimento do erro de tipo (falta de dolo) no crime de posse de arma.

Subsidiariamente, aguarda pena base mínima, redutor do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, regime inicial diverso do fechado para desconto de eventual sanção corporal, substituição por restritivas de direito e autorização para recorrer em liberdade (fls. 439/452).

Relatei sumariamente.

Fundamento e DECIDO.

A materialidade delitiva está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 08/14), auto de exibição e apreensão (fls.

21/24), laudo de constatação [fls. 43/47, 48/52 (cópia) e 222/226 (cópia)], laudo definitivo [fls. 219/221 e 222/226], laudo pericial do imóvel [fls. 153/167 e 227/241 (cópia)], laudo pericial em petrechos e objetos apreendidos [fls. 126/152 e 192/218 (cópias)], laudo pericial na arma de fogo e munições (fls. 242/247), BOPM (fls. 301/309), bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Induvidosa a autoria.

Com efeito.

Os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram a apreensão da grande quantidade de drogas, da arma de fogo e respectivas munições, detalhando as circunstâncias que envolveram VALTER nos fatos descritos na denúncia.

Mayke Ramos Ruas Silva (PM) estava em patrulhamento pela rua Alfonso Santi, quando o sargento Carlos avistou o réu, que demonstrou nervosismo ao ver a viatura (o depoente estava no banco de trás) a ponto de se homiziar atrás de um carro. Executada a abordagem e feita busca pessoal, em seu bolso fora encontrada uma munição calibre '.12' (havia apenas uma munição desse calibre, pronta para o uso; não se tratava de um chaveiro, o qual normalmente vem com o furo, sem a pólvora). Indagado da origem, o acusado afirmou possuir uma arma calibre '.12' em sua residência, a qual usava para caçar, nada aventando, naquele primeiro momento, sobre estupefacientes. Embora Mayke não tivesse visto o réu saindo daquela casa, ele estava praticamente na sua frente quando da abordagem. O imóvel era um sobrado grande. Embaixo havia uma garagem e um corredor que levava à casa do réu, bem como três ou quatro casas no andar de cima (do portão de acesso ao corredor até a entrada do cômodo pertencente ao réu distava cerca de dez a quinze metros). O corredor referido dava acesso apenas àquela residência em particular. Não sabe quantas pessoas ou casas havia ali, porém deu certeza de que moravam outras famílias, em residências com entradas separadas. Não se recorda de o portão estar fechado. Assim que adentraram o corredor que levava à residência propriamente dita, sentiram forte odor de estupefacientes (na lateral do corredor havia apenas a casa de VALTER; quem subisse na residência de cima provavelmente sentiria o odor de entorpecente). Ali ingressando, com a permissão do acusado (grosso modo, ele foi abordado e franqueou a entrada ao imóvel), e mediante busca (foi o depoente e o sargento Carlos – comandante de equipe – que efetivaram a vistoria), os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecente, a arma calibre '.12' referida (com a numeração suprimida), além de munições (algumas deflagradas), balança de precisão, invólucros etc. Havia roupas pessoais e de cama bagunçadas e uma geladeira (cheia de drogas). As drogas estavam acondicionadas dentro e fora da geladeira, praticamente em todo o local. Havia maconha e cocaína, além de amido de milho (produto utilizado para misturar na cocaína), panela, uma garrafa pet com um líquido. Tudo foi apreendido e levado ao DP (polícia investigativa). O réu confessou informalmente a propriedade dos entorpecentes. No local, os policiais mantiveram contato com a proprietária do imóvel, responsável pela locação. Ela forneceu, inclusive, cópia do contrato (a dona do imóvel disse que o conhecia VALTER e que apenas ele tinha acesso àquela residência).

O depoimento confirma in totum aquele prestado pelo policial militar Carlos José da Silva, ouvido em 14/10/2021 (fls. 252 e 253). Estava em patrulhamento de rotina naquele local (comunidade Portelinha) e, em determinado momento, foi efetuada a abordagem do VALTER após sair da sua residência (aproximadamente cinco metros dali), pois ele titubeou (percebido pelo tirocínio policial). Em princípio, a busca dos policiais se voltava à arma, sendo indagado pelo acusado, que apontou a sua localização na própria residência. O imóvel, um sobrado de aproximadamente dois andares (além do térreo) era alugado e a residência do réu era feita pelo primeiro acesso (na parte térrea). Nos outros andares residiam a proprietária e outros inquilinos. Descobriu que a casa dele era ali porque ele mesmo a apontou e forneceu as chaves. Havia um forte cheiro de droga no local. Dentro do imóvel ocupado pelo réu, onde não havia outras pessoas, encontraram drogas espalhadas dentro das geladeiras (ambas estavam funcionando). Na posse do acusado, foi apreendido um cartucho calibre '.12'. Os vizinhos, a princípio, não acompanharam a diligência. A dona da residência compareceu (ela residia na parte superior do prédio) e, levada à porta de entrada, lhe foi apresentado o que havia sido localizado. Essa senhora

confirmou que o réu era o inquilino. O acusado afirmou não ser dele tudo aquilo, e que estaria apenas na guarda, não participando da venda ou de qualquer mercancia. Disse que morava no local e apenas tinha a droga. A casa tinha um aspecto habitável, com cama e geladeiras (não lembra de ter visto armário, fotos de familiares, roupas ou documentos do réu etc.), dentro das quais foram encontradas drogas. No local foram localizados contratos de aluguel com dados divergentes do fornecido pelo acusado (não lembra se estava em nome de terceiro). Não lembra se a chave foi apreendida ou se entregue à proprietária. O Delegado permaneceu no local, preservando-o até a chegada da perícia. Quanto às drogas (crack, maconha, cocaína e uma droga sintética), havia porções separadas para venda e algumas em bloco para serem manufaturadas. Existia facas e equipamentos para fazer cortes. Além das drogas, foram apreendidos todos os equipamentos em tese utilizados para o corte e fracionamento do estupefaciente. A cocaína estava na cama e nas geladeiras. A arma de fogo (calibre '.12' camuflada/personalizada e sem numeração) foi encontrada na cama. Também restaram apreendidos vários cadernos de anotações. Instado a esclarecer os detalhes da abordagem à luz da fotografia de fl. 229, disse: o portão menor foi a primeira entrada, do lado direito há a entrada para a garagem e, em seguida, um segundo portão, que é a entrada da residência dele – todas as outras residências ficavam na parte superior do sobrado; não havia acesso entre a casa do acusado e dos demais moradores. Nega conhecer o réu ou envolvimento dele com crime. Não há qualquer indicativo nos autos que macule as palavras dos policiais militares, tampouco demonstração de qualquer espécie de perseguição ou espírito de emulação. Pontuais discrepâncias entre os depoimentos judiciais e na Delegacia não descredibilizam os testemunhos, mormente no caso dos autos, em que os apontamentos da i. Defesa se limitam a fatores absolutamente laterais e até justificáveis, dado que em Juízo os depoimentos foram muito mais detalhados. Vale dizer que os servidores da segurança pública ouvidos em Juízo negaram, por exemplo, situações que poderiam prejudicar ainda mais o acusado (v.g., Myke negou ser o réu conhecido dos meios policiais; afirmou desconhecer denúncias sobre o local servir de guarda de entorpecentes; reportou que a locadora do imóvel não lhe confidenciou movimentações estranhas no local).

Vale rememorar que a Jurisprudência admite, sem titubeios, as palavras dos policiais responsáveis pela prisão como provas válidas no processo penal. Nesse sentido:

“RECEPÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente. RECEPÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP. DOLO – deduzido pela posse do objeto roubado – réus que estavam manipulando e adulterando o veículo, o que demonstra ciência inequívoca da origem ilícita do bem. ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTIVO – réus flagrados pelos policiais trocando as placas de veículo – materialidade comprovada pela prova oral e pelos laudos periciais do veículo e da adulteração – materialidade e autoria comprovadas. CORRUPÇÃO DE MENOR – apreendidos dois menores junto com os réus adulterando as placas – crime formal – materialidade e autoria comprovadas pela prova oral. PENA – base no mínimo – menoridade sem reflexo na pena já posta no piso – Súm. 231 STJ – concurso material – manutenção – regime semiaberto decorrente da soma das penas e da maior culpabilidade dos agentes – improvemento” (TJSP: Apelação Criminal 0031066-91.2013.8.26.0050; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).

“RECEPÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente. RECEPÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – ratificação do

encontro do veículo no asilo pelas demais testemunhas - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP - autoria comprovada, bem como o dolo na conduta. MAUS TRATOS A IDOSOS - comprovação por laudo pericial e pela prova oral colhida em contraditório - réu responsável pelo asilo - materialidade e autoria demonstrados. APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO DE IDOSO - apreensão e perícia de cartão bancário - prova oral demonstrando que o réu recebia rendimento de idosos - assistente social que descreve discussão na agência bancária do réu com o idoso que se recusava a sacar o dinheiro de sua conta - materialidade e autoria comprovadas nos autos. PENAS - fixadas no mínimo legal, com regime aberto e substituição por uma restritiva de direitos - recurso exclusivo da defesa - improvimento, com determinação" (TJSP: Apelação Criminal 0001073-13.2013.8.26.0176; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS, ANTE A INÉRCIA MINISTERIAL. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'. Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência -

Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842). 4. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Manutenção do favor legal, dada a falta de recurso Ministerial. 5. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas deve ser o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, bem como em razão das particularidades do caso concreto. Precedente do STF. 7. As condenações criminais a penas privativas de liberdade, confirmadas em v. Acórdãos desse Tribunal de Justiça, autorizam a expedição de mandado de prisão. Os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, de que o Brasil é signatário, exigem garantia de acesso ao duplo grau de jurisdição (e não ao "infindável" grau de jurisdição). Os Recursos Especiais e Extraordinários, direcionados aos Tribunais Superiores, não têm, em regra, efeito suspensivo. Assim, consoante o recente julgamento, no STF, do HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, cumpre determinar a imediata expedição de mandado prisional em desfavor do réu. Precedente do STJ. 8. Improvimento do recurso defensivo, redimensionamento de ofício da pena de multa, com expedição de mandado de prisão" (TJSP: Apelação Criminal 0069098-97.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro: 19/06/2017).

E, não fosse com o auxílio do acusado, não haveria como, sem prévio arrombamento (não atestado pelo laudo do local; fls. 227/241), ingressar naquele cômodo, reforçando o discurso dos policiais no sentido da colaboração do réu na ocasião do desenvolvimento da abordagem. Também não causa estraneidade, data venia, a inexistência de bens particulares de VALTER naquele imóvel, haja vista que, na hipótese de uma batida policial, ficaria muito simplificada a associação das drogas à sua pessoa. Desconfia-se - e isso não está provado, mas é possível estimar - que talvez ele nem morasse efetivamente ali, apenas era o responsável pela guarda dos estupefacientes.

Quanto à falta de apreensão da chave, o policial Carlos José esclareceu ter sido devolvida à senhoria do imóvel, dado que, é importante destacar, não se trata de objeto ilícito, tampouco elemento de prova hábil ao fim colimado pela polícia judiciária. Outrossim, o fato de não ser arrolada a locadora do imóvel provavelmente se dera no intuito de preservá-la. Poder-se-ia questionar se a opção adotada pelos policiais fora correta ou não. Daí concluir tratar-se de depoimento único capaz de demonstrar a vinculação do imóvel ao acusado há uma longa e errônea distância.

Não há, vale ressaltar, qualquer incompatibilidade entre o fato de a droga estar armazenada na geladeira e, no corredor do imóvel, existir "forte odor" de entorpecente. Os petrechos e demais objetos apreendidos dão conta de que havia manipulação constante das substâncias, a fim de que fossem armazenadas em pequenas porções, próprias para a venda a terceiros. E o manuseio certamente se dava fora da geladeira.

Quanto ao argumento de que o réu estaria ali apenas para comprar pequena porção de entorpecentes (fl. 449, penúltimo parágrafo), esse não é compatível com o fato de,

naquela residência não haver ninguém e, com o réu, não ter sido apreendido dinheiro em espécie (fls. 21/24).

É verdade que o instrumento do contrato de locação – um dos objetos da perícia documental de fls. 319/422 – aponta o nome de um terceiro (Edgard R. de S.) como locatário do imóvel situado na Rua Alfonso Santi, nº 400, casa 2, Parque Lígia, São Paulo/SP (fls. 377/385). Ocorre de não ser impossível cogitar da utilização de um terceiro desconhecido para servir, na linguagem popular, como “testa de ferro” ou “laranja”. Tudo está a indicar isso na hipótese em exame: a locadora confirmou aos policiais que o acusado entrava e saída do imóvel; os policiais foram levados pelo próprio réu àquele local; a munição que se encontrava no bolso do acusado por ocasião da abordagem inicial (cartucho íntegro do calibre '.12'; fl. 308) era compatível com a arma apreendida (quesito '2' do laudo de fls. 242/247; v. fl. 244).

Além disso tudo, é possível constatar que o acusado, na procuração de fl. 71 outorgada a outros i. Advogados, talvez por um ato falho seu, menciona como sua residência justamente o local dos fatos, in casu a Rua Alfonso Santi, nº 400 [esse mesmo endereço consta da inicial do writ outrora impetrado (fl. 74) e da mais recente procuração acostada aos autos (fl. 250)]:

Fotografia 1: parcial reprodução da fl. 71 dos autos

Fotografia 2: parcial reprodução da fl. 74 dos autos

Fotografia 3: parcial reprodução da fl. 250 dos autos

Dessa forma, a prova dos autos é suficientemente convincente sobre o envolvimento de VALTER com os FATOS 2 [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] e 3 [art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003].

Noutras palavras, ficou satisfatoriamente demonstrado que o acusado: (FATO 2) mantinha em depósito e guardava, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, 13 tabletas, 17 tijolos e 3416 invólucros plásticos e papelotes, contendo, aproximadamente, 57,225Kg (cinquenta e sete quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas) de Tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como “maconha”; e 1878 microtubos plásticos contendo, aproximadamente, 668,4g (seiscentos e sessenta e oito gramas e quatro decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e (FATO 3) possuía e mantinha sob a sua guarda, 01 (uma) espingarda calibre '.12', de uso restrito, sem numeração e 34 (trinta e quatro) munições de mesmo calibre. Não ficou provado – e isso redundará na procedência parcial da ação – a acusação consistente em manter em depósito e guardar 4,8g de LSD. Isso porque, efetivada a análise pericial do material descrito no item '3' do laudo preliminar nº 240.314/2021, acondicionado sob o lacre 0036013 (fl. 45), não foi possível identificar a presença de substâncias vedadas pela Portaria SVS/MS 344/98 e respectivas atualizações:

“Item 3 Este Item refere-se ao item 3 do Laudo 240.314/2021.

Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando segmento(s) de papel de cor branca, referente à contraperícia aqui armazenada que foi retirada quando das análises vestibulares.

Massa/Volume Líquido: 2 g, de um total de 4,8 g, pesado e periciado pelo Perito Criminal (...), quando da elaboração do Laudo de Constatação REP nº 240.314/2021.

Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

OBSERVAÇÃO: O(s) material(is) em questão relaciona(m)-se com a R.D.O nº 5855/2021 do(a) 47º D.P. CAPAO REDONDO de São Paulo e foi objeto de exame vestibular com o resultado apresentado através do Laudo de Constatação nº 240314/2021, elaborado

pelo Perito Criminal (...) deste Núcleo de Exames de Entorpecentes" (fl. 221). Vale rememorar que a droga apreendida está discriminada no auto de fls. 22/23, tendo sido periciada às fls. 43/47, 48/52 (cópia) e 222/226 (cópia) [laudo preliminar de constatação (restrito a maconha e cocaína; v. fl. 45, item '3')] e fls. 219/221 [laudo definitivo (restrito a maconha e cocaína; v. fl. 221, item '3')].

Também são merecedores de reporte os achados no laudo pericial da arma de fogo e munições apreendidas (fls. 242/247), documento esse que atestou a eficácia dos objetos:

"1) Qual a natureza das armas examinadas?

Em um invólucro plástico comum, incolor e lacrado por lacres plásticos na cor azul números 0036026, 0036026 e 036026 veio ter uma espingarda, dotada um cano, usada, de acabamento oxidado com pintura de camuflagem nas cores preto e branco, sem marca ou fabricantes aparentes.

É de percussão central, percutor oculto, de pino flutuante, de sistema de operação do tipo PUMP ACTION, de carga através de tubo carregador sotoposto ao cano com capacidade para 07 cartuchos, de 01 câmara, de cano com 24'', de extração manual, de telha em madeira e coronha do tipo pistol grip. Superfície interna de seu cano é do tipo alma lisa, ou seja, sem raiais.

(...)

2) Qual é o seu calibre?

A arma é do calibre.12.

(...)

4) Que espécies de munição acompanhavam as armas?

A arma veio acompanhada de:

(...)

b) 34 (trinta e quatro) cartuchos íntegros, de fogo central, portadores da Remington (Remington Arms Company), de fabricação americana, de calibre .12, de corpos em plástico verde, com bases em metal amarelo e espoletas em metal branco, dotados de fecho do tipo estrela.

Os cartuchos foram carregados em armas compatíveis dispararam a contento, de modo a constatar a eficácia da munição, mostrando-se eficazes para os fins aos quais se destinam. Não acompanham o laudo, uma vez que foram utilizados nos tiros de prova.

(...)

5) No estado em que se encontrava, podiam ter sido utilizadas na realização de disparos?

Sim, conforme ensaios experimentais aqui realizados" (fl. 245).

Inconvincente, data venia, a tese pertinente à ausência de dolo (erro de tipo - fls. 447/448). Não há qualquer demonstração - sequer especificação, frise-se - de eventual falsa inteligência da realidade fenomênica por parte do acusado. A arma de fogo e demais cartuchos íntegros encontravam-se na posse do acusado, tendo alguns sido deflagrados. É incompreensível a alegação de desconhecimento acerca da existência da arma de fogo e munições, as quais, em um dos cômodos daquela residência, estavam à vista de qualquer um (v.g. fls. 160/161).

Relativamente à imputação de associação para o tráfico (FATO 1), delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 ["Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei (...)"], reproduzo a seguinte passagem da incoativa:

"Assim, considerando a quantidade, diversidade e natureza das substância entorpecentes apreendidas, sua forma de acondicionamento, bem como a localização de anotações alusivas ao tráfico e instrumentos destinados à preparação, produção e fracionamento do entorpecente, aliados à confissão do denunciado, que admitiu a traficância e afirmou ser aliado à facção Primeiro Comando da Capital, é evidente que VALTER se associou a outros indivíduos até então não identificados para a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico de drogas, e ainda guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, a enorme quantidade de drogas apreendidas nos autos" (fl. 04).

Trata-se, evidentemente, de uma inferência do Parquet, lastreada em diversos fatos provados que redundam, mediante prévio juízo avaliativo, na conclusão esboçada,

segundo a qual o acusado teria se associado a uma facção criminosa.

É fato provado que o réu fora surpreendido por policiais militares guardando quantidade expressiva de entorpecentes, diversos petrechos destinados ao fracionamento de entorpecentes para a venda, além da posse de armamento e munição plenamente aptos à realização de disparos.

Ocorre que, disso tudo, não decorrem elementos seguros, produzidos sob o crivo do contraditório, que pudessem admitir uma condenação criminal.

A comprovação da infração penal descrita no preceito primário do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 demandaria um conjunto probatório mais denso, com o intuito de demonstrar, sem sombra de dúvidas, a vinculação de VALTER com pelo menos duas pessoas, notadamente para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, seu §1º e art. 34, todos da Lei nº 11.343/2006.

Convém rememorar o resultado do laudo pericial contábil (fls. 319/423), que acabou por analisar os cadernos de anotações apreendidos, não se extraíndo relação ao controle de organização criminosa:

“No entanto, somente pelas anotações constantes dos cadernos analisados, não é possível à perícia contábil atestar a que se referem os 'controles' reproduzidos no laudo, uma vez que a contabilidade, para a sua realização, dependente de um conjunto de procedimentos técnicos básicos, em conformidade com normas e princípios, e legislação específica” (fl. 422).

Não basta, sob pena de infringir o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal (“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”), reportar-se à confissão extrajudicial de fl. 19, mormente quando não confirmada em Juízo.

É certo que a legislação adjetiva veda a decisão que se baseia “exclusivamente” em elementos informativos colhidos na investigação. Contudo, no caso em apreço, apartada a confissão extrajudicial (fl. 19), o que há de concreto e produzido sob o crivo do contraditório são apenas indícios do envolvimento do acusado com entidade criminosa, algo por demais inseguro a justificar uma condenação também no art. 35 da Lei de Drogas.

Em sentido similar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. Tendo-se em conta que a pretensão deduzida no recurso especial prescinde de revolvimento fático probatório, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito do recurso especial. 2. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação. 3. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos 'estabilidade' e 'permanência' do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a *societas sceleris* e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 4. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado. 5. Absolvidos os agravantes da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06, não subsiste óbice à incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 quanto à agravante N., por ser o único fundamento adotado para a negativa do privilégio. Relativamente ao agravante R., contudo, inviável a concessão da causa de diminuição de pena, por se tratar de réu reincidente. 6. Não obstante a natureza das drogas, as quantidades de 1,40g de crack e 17,20 de cocaína não se mostram relevantes, somada à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo

menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, para justificar a exasperação da pena-base, a autorizar, no ponto, a concessão de habeas corpus, de ofício. 7. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover, em parte, o recurso especial. Absolvição dos agravantes do delito de associação criminosa (art. 386, VII - CPP). Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado à agravante. Redução da sua condenação para 1 ano e 8 meses de reclusão. Redução da condenação do agravante, reincidente, para 5 anos e 10 meses de reclusão" (STJ: AgRg no AREsp 1916729/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

"HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os pacientes e os integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; na verdade, as instâncias de origem presumiram, com base apenas no local em que os réus foram presos em flagrante, que eles seriam integrantes do Comando Vermelho e, assim, proclamaram a condenação destes com base em meras conjecturas acerca de uma *societas sceleris*. 3. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objetiva, quer a parte subjetiva. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva ? o ânimo a mover a conduta ?, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 4. Uma vez afastada a condenação dos pacientes pelo crime de associação ao tráfico e porque eles são tecnicamente primários, possuidores de bons antecedentes e não há, nos autos, elementos concretos a evidenciar sua dedicação a atividades delituosas ou integração a organização criminosa, deve ser aplicada, em favor, dos dois a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Como consectário da redução efetivada na pena dos acusados, deve ser feito o ajuste no regime inicial do seu cumprimento das respectivas penalidades para o semiaberto, pois, apesar de terem sido condenados a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, serem tecnicamente primários ao tempo do delito e, possuidores de bons antecedentes, tiveram a pena-base estabelecida acima do mínimo legal. 6. Ordem concedida, para absolver os pacientes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicá-la no patamar máximo de 2/3" (STJ: HC 596.389/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021).

Por todo o exposto, estão presentes os elementos constitutivos dos preceitos primários dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (FATO 2) e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (FATO 3).

Resta a quantificação da reprimenda.

FATO 2 [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006]

Considerando a quantidade elevada e a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos [13 tabletas, 17 tijolos e 3416 invólucros plásticos e papелotes, contendo, aproximadamente, 57,225Kg (cinquenta e sete quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas) de Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como 'maconha'; 1878 microtubos plásticos contendo, aproximadamente, 668,4g (seiscentos e sessenta e oito gramas e quatro decigramas) de cocaína], a pena base deve ser fixada 1/2 (metade) acima do mínimo legal, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, alcançando 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Deixo de considerar a reincidência (fl. 54), porquanto servirá de argumento para a vedação ao redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Impede-se, assim, o bis in idem.

Permanece inalterada a pena: 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na fase derradeira, aplica-se o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual "... as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

O réu é reincidente específico, apontando a certidão de fls. 54/55 (precisamente à fl. 54) uma condenação transitada em julgado (autos nº 0099758-79.2012.8.26.0050; pena aplicada: 4 anos e 2 meses de reclusão, regime fechado, mais 417 dias-multa; trânsito em julgado para a Defesa: 02/06/2015). Vale destacar que, pela certidão de fls. 174/175, a pena fora julgada extinta em 30/11/2018 (fl. 175), não tendo se passado mais de 05 (cinco) anos para fins de caracterização da primariedade técnica (CP, art. 64, inciso I).

Essa a razão pela qual não faz jus ao redutor examinado.

Nesse sentido:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Reincidência. A reincidência é refratária a qualquer assistência do redutor legal específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006" (TJSP: Apelação Criminal 1518488-89.2021.8.26.0228; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos firmes dos policiais - Intuito mercantil comprovado nos autos - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Reincidência - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, corretamente afastado - Regime fechado de rigor - Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos - Recurso desprovido" (TJSP: Apelação Criminal 1501314-16.2021.8.26.0536; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022).

Torno definitiva a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

FATO 3 [art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003]

Não há nos autos informações desabonadoras pertinentes à personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, tampouco notícia acerca do comportamento da vítima.

Parte-se, pois, de 3 (três) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes.

Afasto a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa.

O acusado é reincidente (CP, art. 61, inciso I), consoante se observa na certidão de fls. 54/55 (fl. 54: autos nº 0099758-79.2012.8.26.0050; pena aplicada: 4 anos e 2 meses de reclusão, regime fechado, mais 417 dias-multa; trânsito em julgado para a Defesa: 02/06/2015). Autoriza-se, pois, a majoração da sanção em 1/6 (um sexto), alcançando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão mais 11 (onze) dias-multa. Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena equipolente a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão mais 11 (onze) dias-multa.

Concurso Material

VALTER, mediante mais de uma ação finalística, praticou dois crimes distintos

(FATOS 2 e 3). Nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Dessa forma, para as condutas descritas como FATOS 2 e 3, chega-se à sanção final de 11 (onze) anos de reclusão, mais 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa. Ausente prova de o réu possuir elevada capacidade econômica, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, que será atualizado monetariamente desde então (art. 49, §2º, do Código Penal). A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, em virtude da quantidade da sanção corporal, aliada à reincidência (CP, art. 33, §2º, alínea 'a' e §3º).

Prejudicada no caso em apreço a incidência do art. 387, §2º, do CPP, eis que o tempo de prisão cautelar não é suficiente para a progressão ao regime mais brando. Ressalva-se, obviamente, a competência do Juízo da Vara das Execuções Penais.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, julgo procedente em parte a ação penal formulada em face de VALTER BATISTA CARNEIRO, qualificado nos autos. Em consequência:

A) CONDENO-O pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (CP, art. 69) à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa no valor individual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, o que será atualizado monetariamente desde então.

B) ABSOLVO-O da imputação correspondente ao tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ressalvada a manutenção de amostras para pelo menos mais dois eventuais exames de contraprova, nos termos dos artigos 524 e 524-A das NJCGJ, caso ainda não se tenha determinado, fica autorizada a destruição das drogas apreendidas (art. 50, §3º, Lei nº 11.343/2006).

Declaro o perdimento, em favor da União, dos bens, direitos, valores e instrumentos do crime apreendidos [fls. 21/24: sacos de tamanhos diversos (fls. 147/148), recipientes (fls. 207/209), eppendorfs (fls. 141/143 e 144/146; 207/209); seda (fls. 138/140; 204/206); calculadora; balanças (fls. 132/133 e 196/197), medidores de precisão; guilhotinas (fls. 126/129 e 130/131, 192/195, 198/199), lima (fls. 150/152; 216/218), fitas adesivas (fls. 147/149; 213/215), filmes plásticos (fls. 147/149; 207/209; 210/212; 213/215), faca (fls. 150/152; 216/218), contratos de locação (fls. 319/423), aparelho celular (fls. 134/137; 200/203)], revertendo-os ao FUNAD, comunicando-se oportunamente (art. 63 e parágrafos da Lei nº 11.343/2006; art. 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal; art. 481-A das Normas; ADPF 569/DF).

Providencie a z. Serventia o cumprimento do art. 509 das N.J.C.G.J., abrindo vista ao MP e intimando-se a D. Defesa sobre a destinação das armas e munições apreendidas.

Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova (art. 72 da Lei nº 11.343/2006).

O réu arcará com as custas previstas no art. 4º, §9º, alínea 'a', da Lei Estadual nº 11.608/2003.

As razões motivadoras da custódia cautelar permanecem inalteradas, reforçadas pela conclusão meritória alcançada nesta Sentença. O sentenciado NÃO poderá recorrer em liberdade. Recomende-se-o no local onde se encontra e expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, providenciem-se as comunicações de estilo, notadamente as previstas nos artigos 393, inciso V e 398, inciso II (TRE); ambos das N.J.C.G.J. Quanto à pena de multa cumulativamente aplicada, proceda-se na forma do seu art. 480. Registre-se. Intimem-se.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA